

# DIREITO CIVIL

## Contratos em Espécie — Bloco 3

*Curadoria de Jurisprudência para Concursos de Magistratura Estadual (Banca FGV)*

*Seguro e Transporte (Fiança, Comissão, Corretagem, Transação, Constituição de Renda e Agente de Garantias sem jurisprudência recente — ver Lacunas)*

*Julgados isolados do STJ dos últimos 3 anos e repetitivos/repercussão geral dos últimos 5 anos*

**Data da curadoria: 23/08/2026**

## Sumário

|                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Contratos em Espécie — Bloco 3 .....                                                                                                                                               | 1  |
| Sumário .....                                                                                                                                                                      | 2  |
| Seguro — Agravamento do Risco e Perda da Garantia .....                                                                                                                            | 4  |
| ✦ Morte do segurado causada por terceiros, ainda que em contexto de exposição a risco, não configura agravamento intencional do risco no seguro de vida.....                       | 4  |
| ✦ Beneficiário inimputável que mata o segurado não perde o direito à indenização securitária, por ausência de dolo.....                                                            | 4  |
| ✦ Nulidade do contrato de seguro de vida celebrado por quem contrata sobre a vida de outrem com a intenção de matar o segurado .....                                               | 5  |
| ✦ Roleta-russa praticada em estado de embriaguez, sem intenção suicida comprovada, não afasta a indenização do seguro de vida .....                                                | 5  |
| ✦ Omissão da idade pelo segurado em contrato com cláusula de limite etário objetivo acarreta perda do direito à indenização, ainda que sem prova de má-fé.....                     | 6  |
| Seguro de Vida em Grupo — Estipulante, Renovação e Invalidez.....                                                                                                                  | 6  |
| ✦ Nos contratos de seguro de vida em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante o dever de informar previamente os segurados sobre as condições contratuais .....                   | 6  |
| ✦ É válida a cláusula que condiciona a cobertura de invalidez funcional permanente por doença à perda da existência independente do segurado .....                                 | 7  |
| ✦ É abusiva a recusa de renovação de seguro de vida individual após décadas de renovações automáticas sucessivas .....                                                             | 7  |
| ✦ É legítima a recusa de renovação do seguro de vida em grupo por desequilíbrio atuarial, desde que precedida de notificação e proposta alternativa .....                          | 8  |
| Seguro — Prescrição, Prova e Competência.....                                                                                                                                      | 9  |
| ✦ O pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do consumidor na ação regressiva .....                                 | 9  |
| ✦ Aplica-se a distribuição estática do ônus da prova nas demandas de indenização securitária, cabendo à seguradora provar as causas excludentes de cobertura.....                  | 9  |
| ✦ O termo inicial da prescrição da ação de cobrança de indenização por invalidez permanente é a ciência inequívoca da invalidez, não o término da vigência da apólice .....        | 10 |
| Seguro e Proteção de Dados Pessoais .....                                                                                                                                          | 10 |
| ✦ A seguradora responde objetivamente pelo vazamento de dados sensíveis coletados na contratação do seguro de vida, com dano moral presumido.....                                  | 10 |
| Penhorabilidade do Seguro de Vida Resgatável .....                                                                                                                                 | 11 |
| ✦ O valor resgatado de seguro de vida resgatável não goza da impenhorabilidade prevista para o seguro de vida.....                                                                 | 11 |
| Sub-rogação, Transação e Limites Indenizatórios no Seguro .....                                                                                                                    | 11 |
| ✦ Acordo do segurado com o causador do dano sem anuência da seguradora não afeta a sub-rogação, mas esta permanece sujeita aos limites indenizatórios da Convenção de Montreal.... | 11 |
| Transporte — Convenção de Montreal e Transporte Aéreo Internacional.....                                                                                                           | 12 |

|                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ✦ As Convenções de Varsóvia e Montreal, por força do art. 178 da Constituição, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor na limitação da responsabilidade das transportadoras aéreas internacionais ..... | 12 |
| ✦ A Convenção de Montreal também rege a responsabilidade por erro em documentos do transporte aéreo internacional, com prescrição de dois anos .....                                                              | 13 |
| Transporte Rodoviário de Carga .....                                                                                                                                                                              | 13 |
| ✦ É devida a dobra do frete quando o embarcador não paga o vale-pedágio de forma antecipada e separada, sendo inaplicável a supressão .....                                                                       | 13 |
| Índice Navegável dos Julgados.....                                                                                                                                                                                | 15 |
| Seguro — Agravamento do Risco e Perda da Garantia .....                                                                                                                                                           | 15 |
| Seguro de Vida em Grupo — Estipulante, Renovação e Invalidez.....                                                                                                                                                 | 15 |
| Seguro — Prescrição, Prova e Competência.....                                                                                                                                                                     | 15 |
| Seguro e Proteção de Dados Pessoais .....                                                                                                                                                                         | 15 |
| Penhorabilidade do Seguro de Vida Resgatável .....                                                                                                                                                                | 15 |
| Sub-rogação, Transação e Limites Indenizatórios no Seguro .....                                                                                                                                                   | 15 |
| Transporte — Convenção de Montreal e Transporte Aéreo Internacional.....                                                                                                                                          | 15 |
| Transporte Rodoviário de Carga .....                                                                                                                                                                              | 16 |
| Top 10 Imperdíveis desta Matéria .....                                                                                                                                                                            | 17 |
| Lacunas Registradas nesta Rodada .....                                                                                                                                                                            | 19 |
| Fiança (arts. 818 a 839, CC).....                                                                                                                                                                                 | 19 |
| Comissão (arts. 693 a 709, CC) e Corretagem (arts. 722 a 729, CC) .....                                                                                                                                           | 19 |
| Constituição de Renda (arts. 803 a 813, CC).....                                                                                                                                                                  | 19 |
| Transação (arts. 840 a 850, CC).....                                                                                                                                                                              | 19 |
| Contrato de Administração Fiduciária de Garantias / Agente de Garantias (art. 853-A, CC).....                                                                                                                     | 19 |

## Seguro — Agravamento do Risco e Perda da Garantia

---

 Morte do segurado causada por terceiros, ainda que em contexto de exposição a risco, não configura agravamento intencional do risco no seguro de vida

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 4ª Turma

**Processo:** REsp 2.130.908-SP | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 16/12/2025

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

### Tese fixada / Decisão

No seguro de vida, apenas o suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura securitária (art. 798 do CC, atual art. 120 da Lei nº 15.040/2024); a morte do segurado causada por terceiros não afasta a indenização, ainda que ele tenha se exposto voluntariamente a situação de risco, pois o agravamento intencional exige que o segurado tenha efetivamente desejado a própria morte.

### Resumo do caso

Policial militar contratou seguro de vida em 2008, indicando a esposa como beneficiária; anos depois, fora de serviço, dirigiu-se a um ponto de venda de drogas, adormeceu nas proximidades e foi morto a tiros por traficantes, com sua própria arma subtraída. A seguradora negou a indenização alegando agravamento intencional do risco (art. 768, CC). O STJ afastou a negativa, aplicando por analogia a lógica do art. 798 (só o suicídio nos dois primeiros anos exclui cobertura) e reconhecendo que a mera exposição voluntária a situação perigosa não equivale ao dolo de provocar a própria morte.

### Conexões

Art. 768, CC (atual art. 13 da Lei nº 15.040/2024 — novo marco legal do contrato de seguro, em vigor desde dezembro/2024); art. 798, CC; Súmula 620-STJ (embriaguez não exime pagamento); dialoga com o REsp 2.174.212-PR e o REsp 2.204.888-PR desta mesma rodada — as três decisões, em conjunto, delimitam os contornos do dolo exigido para a exclusão de cobertura.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

 Beneficiário inimputável que mata o segurado não perde o direito à indenização securitária, por ausência de dolo

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 3ª Turma

**Processo:** REsp 2.174.212-PR | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi | **Data:** 01/04/2025

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

### Tese fixada / Decisão

O agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do Código Civil pressupõe capacidade de discernimento e manifestação de vontade; sendo o beneficiário inimputável ao tempo do fato, a morte do segurado por ele causada configura ato-fato jurídico, e não ato ilícito, preservando-se o direito à indenização securitária.

### Resumo do caso

Mãe contratou seguro de vida no valor de R\$ 300 mil, designando como único beneficiário o filho, diagnosticado com esquizofrenia; durante surto psicótico, o filho a matou e foi considerado

inimputável no processo penal, submetido a medida de segurança. A seguradora recusou o pagamento alegando perda do direito à garantia. O STJ reconheceu o direito à indenização, por ausência de dolo em razão do estado de inimputabilidade, tratando o ato como ato-fato jurídico, não como ilícito.

#### Conexões

Art. 768, CC; teoria do ato-fato jurídico; dialoga com o REsp 2.106.786-PR desta mesma rodada — contraponto exato: quando o próprio contratante do seguro manda matar o segurado com capacidade e interesse ilegítimo, o contrato é nulo desde a origem.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

### Nulidade do contrato de seguro de vida celebrado por quem contrata sobre a vida de outrem com a intenção de matar o segurado

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 3ª Turma

**Processo:** REsp 2.106.786-PR | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 02/04/2024

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

#### Tese fixada / Decisão

No contrato de seguro sobre a vida de outrem, a morte do segurado causada por ato ilícito doloso da própria pessoa que contratou o seguro obsta o recebimento da indenização por todos os beneficiários, ainda que inocentes, por configurar nulidade do contrato desde a origem, em razão da ausência de interesse legítimo do contratante na preservação da vida do segurado (arts. 757, 762 e 790, CC).

#### Resumo do caso

Esposa contratou seguro de vida sobre a vida do marido, indicando a si e aos filhos comuns como beneficiários; meses depois, mandou matá-lo e foi condenada pela prática do homicídio. Os filhos, beneficiários inocentes, pleitearam o recebimento da indenização. O STJ negou o pagamento a todos os beneficiários, por reconhecer a nulidade originária do contrato, dada a ausência de interesse legítimo da contratante na preservação da vida do segurado no momento da celebração.

#### Conexões

Arts. 757, 762 e 790, CC; distingue-se do REsp 2.174.212-PR (nesta rodada), em que o autor do fato era o próprio beneficiário inimputável — aqui a nulidade atinge todos os beneficiários porque vicia o próprio contrato desde a formação.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

### Roleta-russa praticada em estado de embriaguez, sem intenção suicida comprovada, não afasta a indenização do seguro de vida

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 3ª Turma

**Processo:** REsp 2.204.888-PR | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 04/11/2025

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

#### Tese fixada / Decisão

Mesmo que o segurado tenha atirado contra a própria cabeça, se a conduta foi praticada em estado de embriaguez e sem o propósito deliberado de morrer, não se aplica a exclusão de cobertura por

agravamento intencional do risco prevista no art. 768 do Código Civil, sendo devida a indenização securitária.

### **Resumo do caso**

Segurado embriagado, acreditando que sua arma antiga não funcionava, fez roleta-russa apontando-a para a própria cabeça; no segundo disparo, a arma funcionou e ele morreu. A seguradora negou a indenização alegando suicídio (dentro dos dois primeiros anos) ou, subsidiariamente, agravamento intencional do risco. O STJ afastou ambos os fundamentos, por ausência de prova de intenção suicida, reconhecendo o direito da viúva/beneficiária à indenização.

### **Conexões**

Art. 768 e art. 798, CC; Súmula 610-STJ; forma um trio com o REsp 2.130.908-SP e o REsp 2.174.212-PR (nesta mesma rodada) sobre os limites do dolo exigido para a exclusão de cobertura securitária.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

 **Omissão da idade pelo segurado em contrato com cláusula de limite etário objetivo acarreta perda do direito à indenização, ainda que sem prova de má-fé**

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 4ª Turma

**Processo:** REsp 1.970.488-SP | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 24/02/2025

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

### **Tese fixada / Decisão**

A omissão de dado relevante pelo segurado no momento da contratação — como a idade, quando há cláusula contratual objetiva de exclusão de pessoas acima de determinada faixa etária — pode acarretar a perda do direito à indenização securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil, ainda que não comprovada a má-fé do segurado.

### **Resumo do caso**

Empresário de 67 anos aderiu a seguro de vida coletivo cuja apólice excluía expressamente pessoas com mais de 65 anos; omitiu sua idade ao preencher a proposta, e a seguradora aceitou o contrato sem verificar o dado. Após seu falecimento, a viúva teve o pedido de indenização negado. O STJ manteve a negativa, por se tratar de cláusula etária objetiva, cuja omissão inviabiliza a indenização independentemente de dolo comprovado.

### **Conexões**

Art. 766, CC; contraste relevante com os demais julgados sobre agravamento intencional do risco (art. 768) desta mesma rodada — aqui a perda da garantia decorre de omissão de declaração na fase pré-contratual, não de conduta do segurado após a contratação.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

## Seguro de Vida em Grupo — Estipulante, Renovação e Invalidez

---

 **Nos contratos de seguro de vida em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante o dever de informar previamente os segurados sobre as condições contratuais**

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 2ª Seção

**Processo:** REsp 1.874.788-SC | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 02/03/2023

**Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1112** **Tese fixada / Decisão**

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo (estipulação própria), cabe exclusivamente ao estipulante — mandatário legal e único sujeito com vínculo anterior aos membros do grupo segurável — a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, inclusive as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, quando da formalização da adesão; essa tese não se aplica às hipóteses de estipulação imprópria ou de falso estipulante, casos em que as apólices coletivas equivalem a apólices individuais.

 **Resumo do caso**

Fixação, em recurso repetitivo, da distribuição do dever de informação no seguro de vida em grupo: na fase de execução do contrato, antes da adesão de cada segurado, é o estipulante — e não a seguradora — quem detém o vínculo prévio com os membros do grupo e, portanto, o dever de prestar as informações sobre cláusulas limitativas e restritivas de direito.

 **Conexões**

Forma par temático com o Tema 1068 (IFPD, nesta mesma rodada); Resolução CNSP 107/2004; tema de altíssimo potencial de cobrança objetiva, por se tratar de repetitivo vinculante recente.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

 É válida a cláusula que condiciona a cobertura de invalidez funcional permanente por doença à perda da existência independente do segurado

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 2ª Seção

**Processo:** REsp 1.867.199-SP | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 13/10/2021

**Sistemática:** Recurso Repetitivo — Tema 1068

 **Tese fixada / Decisão**

Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

 **Resumo do caso**

Fixação, em recurso repetitivo, da validade da cláusula de IFPD que exige, para o pagamento da indenização adicional por invalidez decorrente de doença, a comprovação de que o segurado perdeu sua existência independente — e não apenas sua capacidade laboral — distinção central para a interpretação dessa modalidade de cobertura.

 **Conexões**

Seguro de vida em grupo; distinção entre invalidez laboral e perda da existência independente; forma par temático com o Tema 1112 (dever de informação do estipulante) desta mesma rodada.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

 É abusiva a recusa de renovação de seguro de vida individual após décadas de renovações automáticas sucessivas

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 4ª Turma**Processo:** AgInt no REsp 2.015.204-SP | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 12/08/2025**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)** **Tese fixada / Decisão**

A recusa de renovação de seguro de vida individual, sem justificativa plausível, após mais de vinte anos de renovações automáticas e sucessivas, configura prática abusiva, por ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, sobretudo diante da maior dificuldade de o segurado idoso contratar seguro equivalente no mercado.

 **Resumo do caso**

Segurado contratou seguro de vida individual em 1997, aos 28 anos, com renovação automática anual mantida por mais de 20 anos consecutivos; em 2019, a seguradora recusou a renovação sem justificativa plausível, oferecendo em substituição plano com condições menos vantajosas e valor mais alto. O STJ reconheceu a abusividade da recusa, determinando a manutenção do contrato nas condições das renovações anteriores.

 **Conexões**

Boa-fé objetiva; venire contra factum proprium; forma par temático com o AgInt no REsp 1.585.935-SP (nesta mesma rodada), que trata da hipótese oposta — recusa legítima de renovação em seguro de vida em grupo.

**Data da consulta:** 23/08/2026

 É legítima a recusa de renovação do seguro de vida em grupo por desequilíbrio atuarial, desde que precedida de notificação e proposta alternativa

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 4ª Turma**Processo:** AgInt no REsp 1.585.935-SP | **Relator:** Min. Marco Buzzi | **Data:** 26/02/2024**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)** **Tese fixada / Decisão**

A seguradora que opta por não renovar o seguro de vida em grupo, conforme previsto em cláusula contratual, não pratica conduta abusiva nem viola a boa-fé objetiva quando notifica previamente o segurado sobre sua intenção de rescindir unilateralmente o contrato, com fundamento em desequilíbrio atuarial do regime de repartição simples, e apresenta proposta alternativa não aceita pelo segurado.

 **Resumo do caso**

Seguradora, invocando desequilíbrio econômico-atuarial do regime de financiamento por repartição simples do seguro de vida em grupo, notificou previamente o segurado sobre a não renovação e ofereceu proposta alternativa, que não foi aceita. O STJ considerou legítima a recusa, distinguindo essa hipótese da recusa abusiva e desmotivada.

 **Conexões**

Regime financeiro de repartição simples; contraponto direto ao AgInt no REsp 2.015.204-SP (nesta mesma rodada) — a diferença está na notificação prévia, na motivação atuarial idônea e na oferta de proposta alternativa.

**Data da consulta:** 23/08/2026



## Seguro — Prescrição, Prova e Competência

---

 O pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do consumidor na ação regressiva

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** Corte Especial

**Processo:** REsp 2.092.308-SP, REsp 2.092.311-SP e REsp 2.092.310-SP | **Relator:** Min. Nancy Andrighi  
| **Data:** 19/02/2025

**Sistemática:** **Recurso Repetitivo — Tema 1282**

### Tese fixada / Decisão

A sub-rogação decorrente do pagamento de indenização por sinistro transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, e não as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como o foro privilegiado do art. 101, I, do CDC e a inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC; a ação regressiva da seguradora deve, portanto, ser processada no foro do domicílio do réu (art. 46, CPC).

### Resumo do caso

Fixação, em recurso repetitivo, da tese de que a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado-consumidor, ao ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, não pode se valer do foro de domicílio do segurado nem da inversão do ônus da prova do CDC, por se tratar de prerrogativas processuais atreladas à vulnerabilidade do consumidor, que não se transferem pela sub-rogação.

### Conexões

Art. 786, CC (sub-rogação); art. 101, I, e art. 6º, VIII, CDC; dialoga com o AgInt nos EDcl no AREsp 2.372.854-SP (nesta rodada) sobre os limites dos direitos que se transferem à seguradora sub-rogada.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

 Aplica-se a distribuição estática do ônus da prova nas demandas de indenização securitária, cabendo à seguradora provar as causas excludentes de cobertura

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 3ª Turma

**Processo:** REsp 2.150.776-SP | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 03/09/2024

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

### Tese fixada / Decisão

Nas demandas de indenização securitária em que não há parte vulnerável ou hipossuficiente, aplica-se a regra geral de distribuição estática do ônus da prova (art. 373, CPC): ao autor compete demonstrar a contratação do seguro, o pagamento do prêmio e a ocorrência do sinistro; à seguradora ré, comprovar os fatos modificativos ou extintivos do direito, como as cláusulas excludentes de cobertura.

### Resumo do caso

Discutiu-se a quem cabe o ônus de provar a incidência de cláusula excludente de cobertura em ação de indenização securitária por perda total de equipamento. O STJ afirmou que, ausentes as peculiaridades dos §§1º e 3º do art. 373 do CPC, aplica-se a regra geral, cabendo à seguradora comprovar a causa excludente que invoca em sua defesa, sempre observada a boa-fé na elaboração e interpretação das cláusulas.

 **Conexões**

Art. 373, CPC; arts. 757 e 765, CC; útil tanto para questões objetivas quanto para a fundamentação de sentenças cíveis envolvendo contratos de seguro.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

 O termo inicial da prescrição da ação de cobrança de indenização por invalidez permanente é a ciência inequívoca da invalidez, não o término da vigência da apólice

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 4ª Turma

**Processo:** REsp 2.193.596-SC | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 25/05/2026

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

 **Tese fixada / Decisão**

O prazo prescricional anual para a ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente inicia-se com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez ou, havendo prévio requerimento administrativo, com a negativa formal da seguradora; o encerramento da vigência da apólice não constitui, por si só, o termo inicial da prescrição quando o sinistro ocorreu dentro do período de cobertura.

 **Resumo do caso**

Segurado sofreu AVC durante a vigência de apólice de seguro de vida em grupo com cobertura para invalidez permanente; a apólice venceu sem renovação e, somente depois, laudo médico atestou a irreversibilidade das sequelas. O Tribunal de origem contou a prescrição anual a partir do fim da vigência da apólice. O STJ reformou, fixando que o termo inicial é a ciência inequívoca da invalidez permanente ou a negativa administrativa formal, e não o encerramento do contrato.

 **Conexões**

Art. 206, § 1º, II, "b", CC; tema de prescrição — classicamente testado em questões objetivas e em sentenças — aplicado à especificidade do seguro de invalidez permanente.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

## Seguro e Proteção de Dados Pessoais

---

 A seguradora responde objetivamente pelo vazamento de dados sensíveis coletados na contratação do seguro de vida, com dano moral presumido

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 3ª Turma

**Processo:** REsp 2.121.904-SP | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 11/02/2025

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

 **Tese fixada / Decisão**

Em contrato de seguro de vida, diante da coleta de dados sensíveis pelo fornecedor, aplica-se a responsabilidade objetiva da seguradora pelo vazamento dessas informações, sendo presumido o dano moral ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados; cabe ao fornecedor comprovar que cumpriu seu dever de proteção dos dados pessoais sensíveis.

 **Resumo do caso**

Vazamento de dados sensíveis fornecidos por consumidor na contratação de seguro de vida deu origem a ação indenizatória por danos morais. O STJ reconheceu a responsabilidade objetiva da seguradora, com presunção de dano moral, diante da exposição a riscos relevantes à honra, imagem, intimidade, patrimônio e segurança pessoal do titular dos dados vazados.

#### Conexões

LGPD (Lei 13.709/2018); CDC; interseção entre Direito Civil (contratos e responsabilidade civil) e Legislação Civil Especial (Direitos Digitais e Novas Tecnologias); tema de altíssima atualidade e crescente potencial de cobrança.

**Data da consulta:** 23/08/2026

## Penhorabilidade do Seguro de Vida Resgatável

 O valor resgatado de seguro de vida resgatável não goza da impenhorabilidade prevista para o seguro de vida

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 3ª Turma

**Processo:** REsp 2.176.434-DF | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 02/09/2025

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

#### Tese fixada / Decisão

A impenhorabilidade do seguro de vida prevista no art. 833, VI, do CPC não se aplica ao valor resgatado do seguro de vida resgatável, modalidade que permite ao segurado resgatar valores investidos ainda em vida, independentemente da ocorrência de sinistro, por se assemelhar a outras formas de investimento; efetuado o resgate, resta apenas a possível aplicação do art. 833, X, do CPC (poupança até 40 salários mínimos), desde que comprovada a finalidade de subsistência.

#### Resumo do caso

Discutiu-se se o valor resgatado de um seguro de vida resgatável — modalidade em que parte do prêmio pago é investida e pode ser resgatada pelo próprio segurado, mesmo sem sinistro — estaria protegido pela impenhorabilidade do art. 833, VI, do CPC. O STJ afastou a proteção, por entender que o resgate descaracteriza a natureza indenizatória do seguro, aproximando-o de outras formas comuns de investimento.

#### Conexões

Art. 833, VI e X, CPC; interseção entre Direito Civil (contrato de seguro) e Direito Processual Civil (impenhorabilidade); tema com forte potencial de cobrança em prova prática/sentença de execução.

**Data da consulta:** 23/08/2026

## Sub-rogação, Transação e Limites Indenizatórios no Seguro

 Acordo do segurado com o causador do dano sem anuência da seguradora não afeta a sub-rogação, mas esta permanece sujeita aos limites indenizatórios da Convenção de Montreal

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 4ª Turma

**Processo:** AgInt nos EDcl no AREsp 2.372.854-SP | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 16/12/2025

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

#### Tese fixada / Decisão

O acordo extrajudicial firmado pela segurada com o causador do dano, sem participação ou anuência da seguradora, não produz efeitos sobre os direitos regressivos decorrentes da sub-rogação; entretanto, a seguradora sub-rogada fica sujeita aos mesmos limites indenizatórios que assistiam à segurada, inclusive o teto de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma da Convenção de Montreal, afastável apenas mediante Declaração Especial de Valor.

#### Resumo do caso

Importadora teve carga furtada durante transporte internacional; a seguradora indenizou integralmente a importadora e sub-rogou-se em seus direitos. Antes do ajuizamento da ação regressiva, a transportadora firmou acordo extrajudicial com a importadora, obtendo quitação ampla também em nome da seguradora, que não participou nem anuiu. O STJ afastou os efeitos desse acordo em relação à seguradora, mas limitou a indenização devida pela transportadora ao teto da Convenção de Montreal, por ausência de Declaração Especial de Valor do conteúdo transportado.

#### Conexões

Art. 786, CC; Convenção de Montreal (Decreto 5.910/2006); dialoga com o Tema 1282 (nesta rodada) sobre os limites do que se transfere pela sub-rogação, e com os julgados de Transporte desta mesma rodada.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

## Transporte — Convenção de Montreal e Transporte Aéreo Internacional

---

 As Convenções de Varsóvia e Montreal, por força do art. 178 da Constituição, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor na limitação da responsabilidade das transportadoras aéreas internacionais

**Tribunal:** STF | **Órgão:** Plenário

**Processo:** ARE 766.618 ED/SP | **Relator:** Min. Luís Roberto Barroso | **Data:** 30/11/2023

**Sistemática:** **Repercussão Geral — Tema 210**

#### Tese fixada / Decisão

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros — especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal — têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor; esse entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais. Em julgamento posterior (RE 1.520.841/SP, Plenário Virtual finalizado em 03/02/2025), o STF estendeu a mesma lógica ao transporte aéreo internacional de cargas e mercadorias, inclusive para fins de ação regressiva de seguradora sub-rogada, afirmando ser infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave.

#### Resumo do caso

Fixação, em repercussão geral (Tema 210), da prevalência constitucional dos tratados internacionais de transporte aéreo (Convenções de Varsóvia e Montreal) sobre o CDC quanto a danos materiais. A tese foi confirmada e estendida ao transporte de cargas em julgamento do Plenário Virtual finalizado em fevereiro de 2025 (RE 1.520.841/SP), superando entendimento anterior do próprio STJ que dava tratamento mais favorável ao importador/segurado (REsp 2.052.769-RJ, 3ª Turma, 20/06/2023, Info 781).

#### Conexões

Art. 178, CF; Convenções de Varsóvia e Montreal (Decreto 5.910/2006); MUDANÇA DE ENTENDIMENTO relevante — supera a lógica do REsp 2.052.769-RJ (STJ, 2023) quanto à amplitude da prevalência dos tratados sobre o CDC; dialoga com o REsp 1.844.556-SP e com o AgInt nos EDcl no AREsp 2.372.854-SP (Seguro, nesta mesma rodada).

**Data da consulta:** 23/08/2026

 A Convenção de Montreal também rege a responsabilidade por erro em documentos do transporte aéreo internacional, com prescrição de dois anos

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 4ª Turma

**Processo:** REsp 1.844.556-SP | **Relator:** Min. Marco Buzzi | **Data:** 24/11/2025

**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)**

#### Tese fixada / Decisão

A Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto nº 5.910/2006, não disciplina apenas os danos à carga, mas também a responsabilidade pelas informações e documentos necessários às formalidades aduaneiras (art. 16); sendo a matéria regulada pelo tratado, aplica-se o prazo prescricional de dois anos previsto em seu art. 35, e não o prazo geral do Código Civil.

#### Resumo do caso

Empresa contratou transportadora aérea internacional para trazer mercadorias importadas; a transportadora cometeu erro no preenchimento dos documentos de transporte, causando prejuízos à empresa. A ação de indenização foi ajuizada mais de dois anos após o transporte, e a transportadora alegou prescrição com base na Convenção de Montreal. O STJ reconheceu a prescrição, por entender aplicável o prazo bienal da Convenção também a essa hipótese, e não apenas aos danos diretos à carga.

#### Conexões

Convenção de Montreal (Decreto 5.910/2006); dialoga com o Tema 210 (nesta mesma rodada) sobre a amplitude de aplicação da Convenção de Montreal ao transporte aéreo internacional.

**Data da consulta:** 23/08/2026

## Transporte Rodoviário de Carga

 É devida a dobra do frete quando o embarcador não paga o vale-pedágio de forma antecipada e separada, sendo inaplicável a supressão

**Tribunal:** STJ | **Órgão:** 4ª Turma

**Processo:** AgInt no REsp 2.202.257-SP | **Relator:** Min. Raul Araújo | **Data:** 15/09/2025

**Sistemática: Caso isolado (Turma)** **Tese fixada / Decisão**

Nos transportes rodoviários de carga, o embarcador deve pagar o vale-pedágio de forma antecipada e em separado do frete, sob pena de ser obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente ao dobro do valor do frete contratado (art. 8º, Lei nº 10.209/2001); por se tratar de norma cogente e de caráter sancionador, não é possível sua modificação por convenção entre as partes, tampouco a aplicação do instituto da supressio, ainda que o transportador tenha deixado de cobrar o valor por longo período.

 **Resumo do caso**

Transportadora arcou, por anos, com os pedágios de viagens contratadas com uma embarcadora, sem cobrança ou questionamento; ao final, ajuizou ação cobrando a dobra do frete prevista na Lei do Vale-Pedágio. A embarcadora alegou boa-fé, venire contra factum proprium e supressio, dada a longa inércia do transportador. O STJ deu razão à transportadora, por se tratar de norma cogente que não se sujeita à supressio nem à modificação pela vontade das partes.

 **Conexões**

Lei nº 10.209/2001 (Lei do Vale-Pedágio); ADI 6.031-STF (constitucionalidade da dobra do frete); supressio e institutos correlatos da boa-fé objetiva.

**Data da consulta:** 23/08/2026

---

## Índice Navegável dos Julgados

### Seguro — Agravamento do Risco e Perda da Garantia

- [Morte do segurado causada por terceiros, ainda que em contexto de exposição a risco, não configura agravamento intencional do risco no seguro de vida — REsp 2.130.908-SP \(STJ, 16/12/2025\)](#)
- [Beneficiário inimputável que mata o segurado não perde o direito à indenização securitária, por ausência de dolo — REsp 2.174.212-PR \(STJ, 01/04/2025\)](#)
- [Nulidade do contrato de seguro de vida celebrado por quem contrata sobre a vida de outrem com a intenção de matar o segurado — REsp 2.106.786-PR \(STJ, 02/04/2024\)](#)
- [Roleta-russa praticada em estado de embriaguez, sem intenção suicida comprovada, não afasta a indenização do seguro de vida — REsp 2.204.888-PR \(STJ, 04/11/2025\)](#)
- [Omissão da idade pelo segurado em contrato com cláusula de limite etário objetivo acarreta perda do direito à indenização, ainda que sem prova de má-fé — REsp 1.970.488-SP \(STJ, 24/02/2025\)](#)

### Seguro de Vida em Grupo — Estipulante, Renovação e Invalidez

- [Nos contratos de seguro de vida em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante o dever de informar previamente os segurados sobre as condições contratuais — REsp 1.874.788-SC \(STJ, 02/03/2023\)](#)
- [É válida a cláusula que condiciona a cobertura de invalidez funcional permanente por doença à perda da existência independente do segurado — REsp 1.867.199-SP \(STJ, 13/10/2021\)](#)
- [É abusiva a recusa de renovação de seguro de vida individual após décadas de renovações automáticas sucessivas — AgInt no REsp 2.015.204-SP \(STJ, 12/08/2025\)](#)
- [É legítima a recusa de renovação do seguro de vida em grupo por desequilíbrio atuarial, desde que precedida de notificação e proposta alternativa — AgInt no REsp 1.585.935-SP \(STJ, 26/02/2024\)](#)

### Seguro — Prescrição, Prova e Competência

- [O pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do consumidor na ação regressiva — REsp 2.092.308-SP, REsp 2.092.311-SP e REsp 2.092.310-SP \(STJ, 19/02/2025\)](#)
- [Aplica-se a distribuição estática do ônus da prova nas demandas de indenização securitária, cabendo à seguradora provar as causas excludentes de cobertura — REsp 2.150.776-SP \(STJ, 03/09/2024\)](#)
- [O termo inicial da prescrição da ação de cobrança de indenização por invalidez permanente é a ciência inequívoca da invalidez, não o término da vigência da apólice — REsp 2.193.596-SC \(STJ, 25/05/2026\)](#)

### Seguro e Proteção de Dados Pessoais

- [A seguradora responde objetivamente pelo vazamento de dados sensíveis coletados na contratação do seguro de vida, com dano moral presumido — REsp 2.121.904-SP \(STJ, 11/02/2025\)](#)

### Penhorabilidade do Seguro de Vida Resgatável

- [O valor resgatado de seguro de vida resgatável não goza da impenhorabilidade prevista para o seguro de vida — REsp 2.176.434-DF \(STJ, 02/09/2025\)](#)

### Sub-rogação, Transação e Limites Indenizatórios no Seguro

- [Acordo do segurado com o causador do dano sem anuência da seguradora não afeta a sub-rogação, mas esta permanece sujeita aos limites indenizatórios da Convenção de Montreal — AgInt nos EDcl no AREsp 2.372.854-SP \(STJ, 16/12/2025\)](#)

### Transporte — Convenção de Montreal e Transporte Aéreo Internacional

- [As Convenções de Varsóvia e Montreal, por força do art. 178 da Constituição, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor na limitação da responsabilidade das transportadoras aéreas internacionais — ARE 766.618 ED/SP \(STF, 30/11/2023\)](#)
- [A Convenção de Montreal também rege a responsabilidade por erro em documentos do transporte aéreo internacional, com prescrição de dois anos — REsp 1.844.556-SP \(STJ, 24/11/2025\)](#)

#### Transporte Rodoviário de Carga

- [É devida a dobra do frete quando o embarcador não paga o vale-pedágio de forma antecipada e separada, sendo inaplicável a supressão — AgInt no REsp 2.202.257-SP \(STJ, 15/09/2025\)](#)



## Top 10 Imperdíveis desta Matéria

*Ranking dos julgados desta rodada com maior probabilidade de cobrança em prova, com justificativa breve.*

### **1. O pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do consumidor na ação regressiva**

*REsp 2.092.308-SP, REsp 2.092.311-SP e REsp 2.092.310-SP — STJ, Corte Especial, 19/02/2025*

Tema 1282 (repetitivo) — sub-rogação e limites processuais do CDC na ação regressiva da seguradora; repetitivo recentíssimo (fev/2025), altíssimo potencial objetivo.

### **2. Nos contratos de seguro de vida em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante o dever de informar previamente os segurados sobre as condições contratuais**

*REsp 1.874.788-SC — STJ, 2ª Seção, 02/03/2023*

Tema 1112 (repetitivo) — dever de informação do estipulante no seguro de vida em grupo; tese vinculante clássica em provas de Magistratura.

### **3. As Convenções de Varsóvia e Montreal, por força do art. 178 da Constituição, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor na limitação da responsabilidade das transportadoras aéreas internacionais**

*ARE 766.618 ED/SP — STF, Plenário, 30/11/2023*

Tema 210 (Repercussão Geral do STF) — supremacia dos tratados internacionais (Varsóvia/Montreal) sobre o CDC; tema constitucional de altíssima cobrança.

### **4. É válida a cláusula que condiciona a cobertura de invalidez funcional permanente por doença à perda da existência independente do segurado**

*REsp 1.867.199-SP — STJ, 2ª Seção, 13/10/2021*

Tema 1068 (repetitivo) — validade da cláusula de IFPD condicionada à perda da existência independente; forma par com o Tema 1112.

### **5. Morte do segurado causada por terceiros, ainda que em contexto de exposição a risco, não configura agravamento intencional do risco no seguro de vida**

*REsp 2.130.908-SP — STJ, 4ª Turma, 16/12/2025*

Cita expressamente a nova Lei nº 15.040/2024 (novo marco legal do contrato de seguro) — tema legislativo quantíssimo, alinhado à reforma mencionada pelo candidato.

### **6. A seguradora responde objetivamente pelo vazamento de dados sensíveis coletados na contratação do seguro de vida, com dano moral presumido**

*REsp 2.121.904-SP — STJ, 3ª Turma, 11/02/2025*

Seguro + LGPD — vazamento de dados sensíveis com responsabilidade objetiva e dano moral presumido; interseção de altíssima atualidade.

### **7. Nulidade do contrato de seguro de vida celebrado por quem contrata sobre a vida de outrem com a intenção de matar o segurado**

*REsp 2.106.786-PR — STJ, 3ª Turma, 02/04/2024*

Nulidade do seguro por ausência de interesse legítimo do contratante — fatos vívidos e tese de fácil memorização, excelente para sentença cível.

### **8. O valor resgatado de seguro de vida resgatável não goza da impenhorabilidade prevista para o seguro de vida**

*REsp 2.176.434-DF — STJ, 3ª Turma, 02/09/2025*

Penhorabilidade do seguro de vida resgatável — interseção Civil/Processual Civil, tema pouco óbvio e com grande potencial de pegadinha em objetiva.

**9. O termo inicial da prescrição da ação de cobrança de indenização por invalidez permanente é a ciência inequívoca da invalidez, não o término da vigência da apólice**

*REsp 2.193.596-SC — STJ, 4ª Turma, 25/05/2026*

Termo inicial da prescrição na invalidez permanente — tema de prescrição, classicamente testado, com aplicação recentíssima (maio/2026).

**10. A Convenção de Montreal também rege a responsabilidade por erro em documentos do transporte aéreo internacional, com prescrição de dois anos**

*REsp 1.844.556-SP — STJ, 4ª Turma, 24/11/2025*

Aplicação da Convenção de Montreal a erro documental no transporte aéreo — julgado muito recente que amplia o alcance do tratado.

## Lacunas Registradas nesta Rodada

*Dos sete institutos originalmente propostos para o Bloco 3 (Fiança, Transação, Comissão, Corretagem, Transporte, Seguro e Constituição de Renda), mais o Contrato de Administração Fiduciária de Garantias (art. 853-A, CC), apenas Seguro e Transporte apresentaram jurisprudência isolada fresca dentro da janela de 3 anos, ou repetitivo/repercussão geral dentro da janela de 5 anos. Para os demais, registram-se as seguintes lacunas:*

### Fiança (arts. 818 a 839, CC)

Tema fortemente cobrado pela FGV (outorga conjugal, bem de família do fiador, exoneração da fiança, benefício de ordem — ver Q55 a Q59 do caderno TEC), mas nenhum julgado isolado fresco e específico sobre fiança foi localizado dentro da janela de 3 anos nesta varredura (buscas por assunto e por palavra-chave 'fiança' retornaram 13 e 27 resultados, respectivamente, sem achado novo). As teses de outorga conjugal e exoneração de fiador já cobertas nas fichas de Doação e Locação de Coisas do Bloco 2 (REsp 2.130.069-SP e REsp 2.121.585-PR) permanecem os precedentes mais recentes e diretamente aplicáveis ao tema.

### Comissão (arts. 693 a 709, CC) e Corretagem (arts. 722 a 729, CC)

Buscas por palavra-chave não localizaram julgado isolado fresco dentro da janela de 3 anos. A tese clássica de corretagem testada pela FGV em prova recente (Q52, FGV-JE TJCE/2025 — comissão devida ainda que o resultado útil seja diverso do inicialmente contratado) permanece amparada apenas no precedente antigo REsp 1.765.004-SP (STJ, 3ª Turma, 27/11/2018, Info 640), fora da janela de coleta; registrado aqui como precedente clássico a ser revisado pelo candidato, sem ficha própria por falta de julgado recente.

### Constituição de Renda (arts. 803 a 813, CC)

Instituto de baixíssima litigiosidade no STJ; nenhum julgado localizado. Tema testado pela FGV com base direta no texto legal (Q54, FGV-JE TJSE/2025 — nulidade por morte do beneficiário em decorrência de moléstia preexistente, art. 809, CC), sem jurisprudência recente a curar.

### Transação (arts. 840 a 850, CC)

Nenhum julgado isolado fresco específico sobre transação civil foi localizado dentro da janela de 3 anos (busca por palavra-chave 'transação' retornou 26 resultados, nenhum sobre o instituto em si). Tema ativamente testado pela FGV, inclusive em prova muito recente (Q62, FGV-Magis/ENAM 2026 — efeitos da transação sobre devedores solidários não intervenientes), com base direta nos arts. 840 a 850 do CC.

### Contrato de Administração Fiduciária de Garantias / Agente de Garantias (art. 853-A, CC)

Instituto criado pela Lei nº 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias), portanto recentíssimo; não há, ainda, jurisprudência consolidada do STJ a seu respeito. É precisamente um dos pontos da 'profunda reforma legislativa' mencionada nas instruções desta pesquisa, e já foi objeto de cobrança pela FGV em prova muito recente (Q63, FGV-NeR/TJ MS 2026), de modo que o estudo deve ser feito diretamente pela lei especial, sem jurisprudência de apoio por ora.